



Avocats

Romain BLANDIN
Tél. Direct 02 35 12 62 11
rblandin@dpr-avocat.fr

Jean-Claude DMITROFF
Tél. Direct 02 35 12 62 12
cdecultot@dpr-avocat.fr

Thomas DUBREIL
Tél. Direct 02 35 12 62 17
tdubreil@dpr-avocat.fr

Eléonore LAB SIMON
Tél. Direct 02.35.12.62.17
elabsimon@dpr-avocat.fr

Elsa LEON
Tél. Direct 02.35.12.62.11
eleon@dpr-avocat.fr

Michel ROSE
Tél. Direct 02 35 12 62 13
lvarin@dpr-avocat.fr

Juriste

Corinne SIGWALT
csigwalt@dpr-avocat.fr

22, rue Raymond Aron
B.P. 545
La Vatine
76824 MT-ST-AIGNAN Cedex

Téléphone :
02 35 12 62 10

Télécopie :
02 35 12 01 23

Case n°154

CENTURY 21 HARMONY

A l'attention de Madame MALLENGUERY
1 Rue Malesherbes
76000 ROUEN

Mont Saint Aignan, le 27 février 2025

Envoi par mail

N/réf. : JCD/RB/EM - 20160333
Affaire : CITYA - SDC ECLAT DE VERT / AKERYS PROMOTION

Chère Madame,

Dans le cadre du dossier cité en références, vous trouverez ci-joint l'ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Rouen du 20 février 2025 ayant fait droit à la quasi intégralité de nos demandes en :

- Etendant les opérations d'expertise judiciaire à :
 - La société ARCHITHEOS et son assureur, la MAF,
 - Les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société EDELIS,
- Enjoignant aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à communiquer au syndicat des copropriétaires :
 - Les conditions générales et particulières du contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de la société EDELIS (contrat n° 101 237 728),
 - Les conditions générales n° 812 e des contrats d'assurances n° 128607511 et 128607440 couvrant la responsabilité décennale de la société EDELIS dans leur version applicable au 1^{er} décembre 2012, date de la déclaration d'ouverture de chantier.

Le Président du Tribunal Judiciaire de Rouen a également fixé une consignation complémentaire d'un montant de 3.000 € devant être versée dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, c'est-à-dire à compter du 26 février 2025, **soit avant le 26 mars 2025.**

Je vous remercie, en conséquence, de me faire parvenir un chèque d'un montant de 3.000 € **libellé à l'ordre du « Régisseur d'avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Rouen »**, en exécution de cette décision.

Je vous précise qu'à défaut de règlement de la provision complémentaire fixée par le Tribunal, l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Rouen du 20 février 2025 deviendrait caduque, de sorte que les recours du syndicat des copropriétaires à l'encontre des différentes parties, notamment à l'encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de la société EDELIS, seront inopérants.

Compte tenu de la gravité de cette sanction, je vous remercie de bien vouloir apporter une vigilance particulière à cette question et me faire tenir le règlement fixé par le Tribunal dans les meilleurs délais.

Dans l'hypothèse où la trésorerie du syndicat des copropriétaires ne permettrait pas le règlement de cette consignation complémentaire, je vous remercie de bien vouloir m'en informer afin que je puisse solliciter du Juge chargé du suivi des mesures d'instruction du Tribunal Judiciaire de Rouen un délai complémentaire vous permettant de procéder à des appels de fonds supplémentaires.

Enfin, je vous remercie de bien vouloir me confirmer qu'il convient que je fasse le nécessaire pour effectuer la signification de cette ordonnance de référé directement auprès de nos adversaires afin de faire courir le délai de recours et ainsi rendre définitive cette décision.

Par ailleurs, ainsi que nous l'avons évoqué ensemble, je vous confirme que pour une raison particulièrement contestable, le Président du Tribunal Judiciaire de Rouen a pris la décision de ne pas étendre les opérations d'expertise aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur dommages ouvrage.

Cette décision justifierait un appel de cette ordonnance.

Cela étant, compte tenu des délais d'audience devant la Cour d'Appel et de l'ancienneté des opérations d'expertise judiciaire, il me semble préférable de saisir à nouveau le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Rouen afin d'étendre les opérations d'expertise judiciaire aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur dommages ouvrage, afin de ne pas perdre de temps.

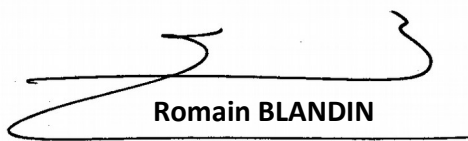
Je vous informe avoir d'ores et déjà interrogé le greffe du Tribunal pour obtenir une date d'audience, laquelle pourrait être fixée au 10 avril 2025.

Je vous confirme avoir pris bonne note de votre accord pour faire délivrer cette nouvelle assignation, étant précisé que cette procédure ne donnera lieu à aucun honoraire complémentaire, à l'exception des frais exposés pour la délivrance de l'assignation qui peuvent être évalués, à ce stade, à la somme de 100 €.

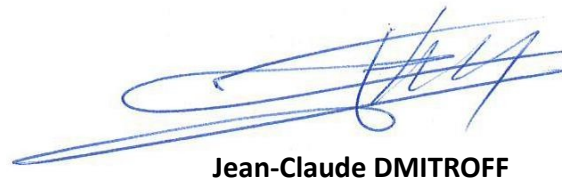
Je reste naturellement à votre disposition pour échanger sur tout ou partie des points soulevés dans la présente si vous le souhaitez.

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

Je vous prie de croire, Chère Madame, en l'assurance de mes sentiments dévoués.



Romain BLANDIN



Jean-Claude DMITROFF